

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי
אוריאל בוסו

פ/25/82

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תשלום עבור המצאת מסמכי מכרז), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 197א 1. בפקודת העיריות¹, אחרי סעיף 197 יבוא :

"תשלום עבור 197א. במכרז ששווי ההתקשרות הצפוי בו נמוך המצאת מסמכי מחמישים מיליון שקלים חדשים, לא יתנה עורך מכרז את קבלת מסמכי המכרז או את ההשתתפות בו בתשלום בעד מסמכי המכרז או בעד עלות הפקת המכרז."

תיקון פקודת המועצות המקומיות 2. בפקודת המועצות המקומיות², בסעיף 34א, אחרי "196", יבוא "197א".

דברי הסבר

חוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992, קובע בסעיף 2א(1) תנאים להשתתפות במכרז : "במכרז ששווי ההתקשרות הצפוי בו נמוך מחמישים מיליון שקלים חדשים, לא יתנה עורך המכרז את קבלת מסמכי המכרז או את ההשתתפות בו בתשלום בעד מסמכי המכרז או בעד עלות הפקת המכרז".

תקנה 10(ב) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח–1987, מאפשרת לרשות מקומית אשר מעוניינת להתקשר בחוזה הטעון מכרז פומבי, לגבות תשלום בגין המצאת מסמכי המכרז "כפי שקבעה העיריה דרך כלל, לסוג של מכרזים או למכרז פלוני".

הסעיף משאיר לשיקול דעת הרשות את קביעת גובה התשלום, כמו גם קביעת תנאים נלווים נוספים. היקפו וגודלו של המכרז וההתעסקות הנדרשת לשם קידומו אינם מהווים פרמטר לקביעת גובה התשלום, שנקבע על ידי הרשות באופן שרירותי.

מוצע לאמץ בפקודת העיריות ובפקודת המועצות המקומיות הסדר דומה להסדר שחל בחוק חובת

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

המכרזים.

ישנן רשויות שאינן גובות תשלום, וישנן רשויות שגובות תשלום שלעתיים מגיע לאלפי שקלים חדשים למכרז בודד. הטענה כי התשלום הנגבה הינו "דמי רצינות" דינה להידחות על הסף, שכן לאחר הוכחת הרצינות בדמות תשלום אגרה זו ומשלא זכו המציעים במכרז – התשלום איננו שב למציע.

כמו כן, ביטול האפשרות לגביית אגרה על ידי הרשות יביא בהכרח לכך שתוצענה יותר הצעות, באופן שיגביר את התחרות בשוק, וההצעות תוזלנה בהתאם. הרשויות תרווחנה מכך והמחיר לצרכן בגין השירות עשוי להיות זול יותר. כמו כן, הדבר יאפשר למשרדים קטנים ובינוניים – מעמד הביניים הקלאסי – להתמודד על מכרזים ולהציע הצעות, ללא החשש מהשקעת אלפי שקלים חדשים והנחתם על קרן הצבי בתקווה לזכות במכרז אחד מיני רבים. מעבר לאמור לעיל, ביטול האגרה עשוי להוות חסם נוסף בפני העדפת מקורבים והטיית מכרזים.

לפיכך, מוצע לבטל את החרגת הרשויות ולבטל או לחילופין לצמצם לכדי תשלום סמלי בלבד את גביית האגרה, שאינה משפיעה במאומה על קופת הרשות.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/710/24).

הצעת החוק זהה לפ/710/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)